



El Ciclo de Vida de la Contratación en EMCALI

Una Guía para la Excelencia y la Transparencia

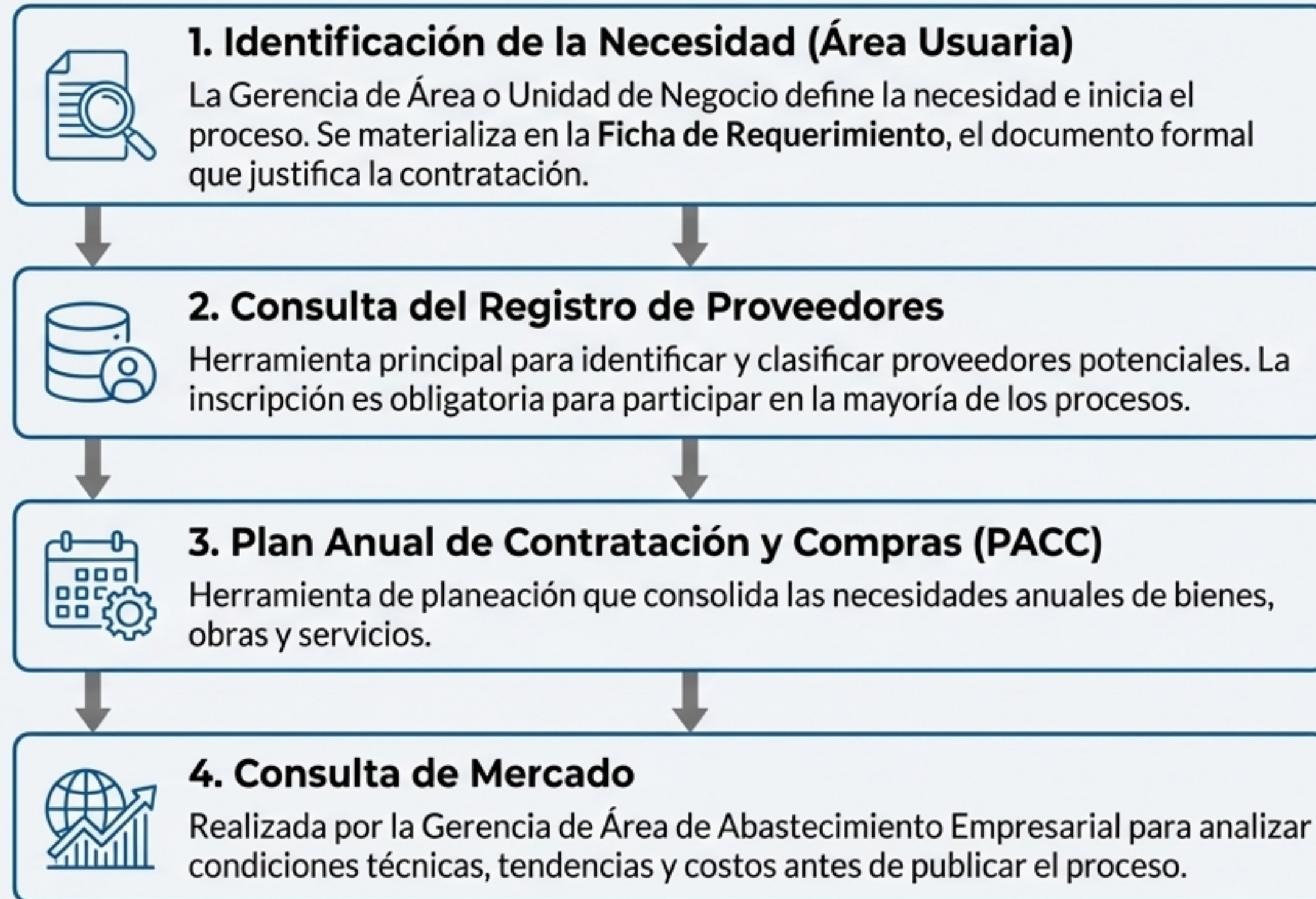
Esta guía presenta el marco de actuación para la adquisición de bienes, obras y servicios, asegurando procesos alineados con los objetivos estratégicos de EMCALI.

Se basa en el Manual de Contratación (Resolución J.D. No. 006 del 21 de diciembre de 2022) y sus normas complementarias.

Un Viaje Estructurado: Las Tres Fases de la Contratación

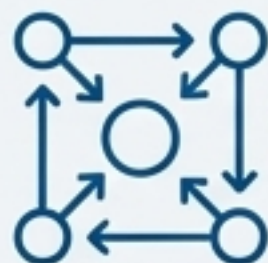


Etapa Precontractual | Planeación: La Base del Éxito



Una planeación robusta es el primer paso para una contratación transparente y eficiente, asegurando que las necesidades de EMCALI se satisfagan con las mejores condiciones del mercado.

Etapas Precontractual | Selección: Eligiendo el Camino Correcto



Invitación Pública (Art. 25)

Modalidad de selección que permite a EMCALI tramitar procesos cuando existe una pluralidad de oferentes potenciales.

Cuándo se usa:

Es la regla general. Se busca la máxima concurrencia y competencia.

Puede resultar en:

- Contrato o equivalente
- Contrato Marco
- Acuerdo Comercial
- Lista de Precalificados



Invitación Privada (Art. 26)

Modalidad para contratar con un proponente o un grupo específico de proponentes en circunstancias definidas.

Cuándo se usa (Ejemplos):

- Prestación de servicios profesionales (personas naturales o jurídicas).
- Contratación de bienes o servicios de un proveedor único (fabricante, distribuidor exclusivo).
- Cuantía inferior a 2.000 SMLMV.
- Contratación de Emergencia (Art. 28).

Profundizando en la Invitación Pública: Herramientas para Necesidades Recurrentes



Contrato Marco

Contrato de cuantía indeterminada, derivado de una Invitación Pública, suscrito entre EMCALI y varios proveedores idóneos. Su ejecución se realiza a través de requerimientos u ofertas posteriores.

Característica Clave:

No requiere Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para su suscripción, solo para la ejecución de cada requerimiento.

Vigencia:

Máximo 2 años, con prórrogas de hasta 1 año.

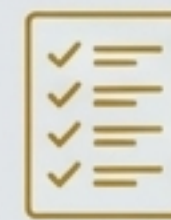


Acuerdo Comercial

Negocio jurídico de cuantía indeterminada. A diferencia del Contrato Marco, los proveedores no se obligan a garantizar disponibilidad; EMCALI no se obliga a realizar requerimientos.

Propósito:

Establecer condiciones comerciales y precios máximos para un posible suministro futuro. Es un paso previo a una contratación eventual.



Lista de Precalificados

Resultado de una Invitación Pública para identificar potenciales participantes idóneos que podrán ser invitados a procesos de Invitación Privada posteriores.

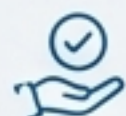
Propósito:

Agilizar la selección en procesos futuros, partiendo de una base de proveedores ya evaluados.

Vigencia:

Máximo 2 años, no prorrogables.

El Pilar de la Seguridad: El Programa de Mitigación de Riesgos (PMRC)



Beneficios Clave

- Garantiza la legalidad y originalidad de las garantías de seguros.
- Asegura agilidad y claridad en el proceso de análisis y expedición.
- Proporciona información clara y veraz sobre el proceso de expedición.
- Entrega estadísticas de aprobación y tiempos de respuesta.



Objetivo del PMRC

Establecer los lineamientos para que los interesados, proponentes y contratistas de EMCALI hagan parte del programa, definiendo un modelo de administración de riesgos para cubrir las garantías en los procesos de contratación.

Carácter Obligatorio

La adhesión al PMRC es **institucional y obligatoria** para todos los participantes en los procesos de contratación. Se formaliza desde la etapa Precontractual de Selección, mediante la "Carta de Presentación de la Propuesta".



Cómo Funciona

Los proponentes deben solicitar y tramitar las pólizas a través de las Compañías Aseguradoras adscritas al programa de EMCALI.

Las Garantías del PMRC: Cobertura en Cada Etapa del Contrato



Póliza de Seriedad de la Oferta y/o Propuesta

Garantiza la firma del contrato en caso de adjudicación.



Póliza de Cumplimiento del Contrato

Cubre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.



Póliza de Buen Uso y Correcta Inversión del Anticipo

Asegura que el anticipo se destine exclusivamente al contrato.



Póliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

Garantiza las obligaciones laborales del contratista.



Póliza de Calidad del Servicio / Bien / Obra

Cubre la calidad de lo entregado y los vicios ocultos.



Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Ampara los perjuicios causados a terceros durante la ejecución.

Requisitos de Suficiencia: Valores y Vigencias de las Garantías Clave

Tabla de Suficiencia de Garantías

Garantía (Póliza)	Valor Mínimo (% del Contrato)	Vigencia Mínima
Seriedad de la Oferta	10% del presupuesto oficial	Desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento.
Cumplimiento	Contratos $\leq$ 1000 SMLMV: No inferior al 10%. Contratos $>$ 1000 SMLMV: No inferior al 15%.	Plazo del contrato y 6 meses más.
Buen Manejo del Anticipo	100% del valor del anticipo.	Plazo del contrato y 6 meses más.
Pago de Salarios	No inferior al 10%.	Plazo del contrato y 3 años más.
Estabilidad y Calidad de la Obra	No inferior al 15%.	No inferior a 5 años desde la recepción de la obra.
Calidad del Bien o Servicio	No inferior al 15%.	No inferior a 1 año desde la terminación o acta de recibido final.

Etapa Contractual | Supervisión: Garantizando la Ejecución

El Rol del Supervisor y/o Interventor

Designado por EMCALI para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Legal: Verificar el pago de aportes a seguridad social. Vigilar que las garantías se mantengan vigentes.



Financiera y Contable: Verificar que el contrato esté debidamente soportado por los recursos presupuestales. Revisar facturas y aprobar pagos.



Supervisor / Interventor



Contractual: Velar por la ejecución según los cronogramas y condiciones pactadas.



Administrativa: Organizar y gestionar toda la documentación del contrato. Solicitar informes y aclaraciones.



Técnica: Verificar que los bienes, obras o servicios cumplan las especificaciones técnicas. Aprobar o rechazar entregas.



Responsabilidad: Los supervisores e interventores responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por sus acciones y omisiones.

La Dinámica de la Ejecución: Hitos, Cambios y Siniestros



Manejo de Modificaciones (Otrosí - Art. 48)



Los contratos pueden ser modificados (adición, prórroga) con previa autorización del representante legal y justificación documentada. El Supervisor/Interventor es responsable de elaborar el informe y proyectar la solicitud de Otrosí, que debe ser dirigida a la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial.

Procedimiento ante Siniestros



En caso de un evento que pueda afectar el cumplimiento, el Supervisor debe notificarlo de inmediato al corredor de seguros de EMCALI a través del correo pmtigacionriesgos@emcali.com.co.

Etapa Postcontractual | Cierre y Aprendizaje

1 Paso 1: Liquidación de Contratos (Art. 51)

Propósito:

Realizar un corte de cuentas definitivo sobre la ejecución del contrato para establecer el estado final de las obligaciones de ambas partes.

Modalidades:

- **Liquidación Bilateral:** De común acuerdo entre las partes dentro de los 6 meses siguientes a la finalización.
- **Liquidación Unilateral:** Realizada por EMCALI si el contratista no concurre a la liquidación.

Contenido Mínimo:

Incluye fechas, valor final ejecutado, balance financiero, estado de las garantías, y paz y salvos.

2 Paso 2: Evaluación de la Gestión del Contratista

Propósito:

Evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones del contratista para determinar el grado de cumplimiento y obtener lecciones aprendidas.

Responsabilidad:

A cargo del Supervisor y/o Interventor. La evaluación final se realiza al finalizar el contrato o la aceptación de la oferta.

Midiendo el Desempeño: Criterios de Evaluación del Contratista

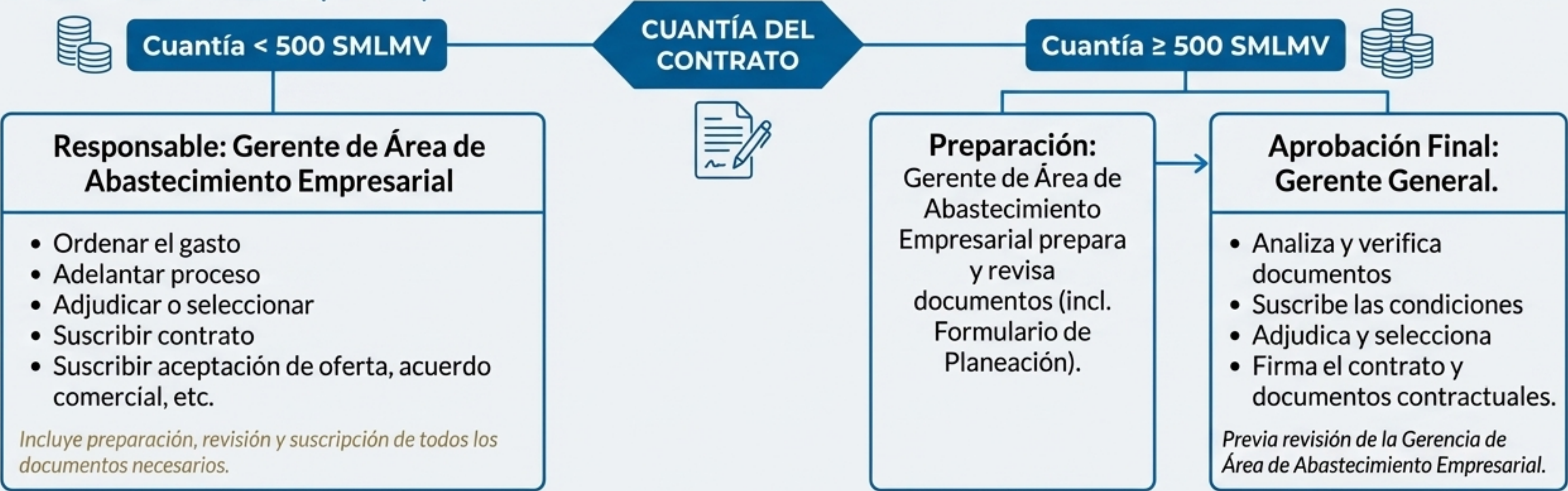
Factores de Evaluación y Calificación (Ejemplo para Bienes)		
Factor	Variables a Evaluar	Puntaje Máximo
1. Calidad del bien, servicio u obra	Cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de materiales.	45 puntos
2. Cumplimiento en el plazo de entrega	Cumplimiento en la fecha establecida y cronograma de trabajo.	30 puntos
3. Calidad de Atención	Facilidad de comunicación, oportunidad en reclamos.	10 puntos
4. Aspectos Administrativos	Pago oportuno de seguridad social, respuesta a requerimientos.	5 puntos
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de estándares de la norma.	5 puntos
6. Aspectos ambientales	Cumplimiento de legislación, medición de impactos.	3 puntos
7. Responsabilidad Social Empresarial	Vinculación de mano de obra local, respeto a DDHH.	2 puntos
TOTAL		100 puntos

Nota: La puntuación se asigna con base en el nivel de cumplimiento. El resultado final define el grado de cumplimiento del contratista, que se registrará para referencia futura.

Gobernanza del Proceso: La Matriz de Delegaciones y Cuantías

Flujo de Aprobación basado en la Cuantía (SMLMV - Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes)

INVITACIÓN PÚBLICA (Art. 25)



INVITACIÓN PRIVADA (Art. 26, literales b, d, g, y n)

El mismo flujo aplica: la decisión se divide en el umbral de 500 SMLMV entre el Gerente de Área de Abastecimiento y el Gerente General para los eventos previstos.

Nota: Esta estructura de delegación asegura agilidad para procesos de menor cuantía y un control riguroso por parte de la alta dirección para contrataciones de alto impacto.

Principios Rectores: El ADN de la Contratación en EMCALI



Mensaje Final: Cada etapa del ciclo de vida de la contratación está diseñada para operar bajo estos principios, garantizando que cada contrato contribuya al cumplimiento de los objetivos de EMCALI y al servicio de la comunidad.